

מסורת הש"ס

^(א) [מספסתא יבמות פ"ב,] ^(ב) [מדה לא: א:] ^(ג) [לעיל כד:], ^(ד) [לעיל כד: א:] ^(ה) [יחזקאל כב,] ^(ו) [רש"ל מ"ד,] ^(ז) [במדבר ה,] ^(ח) [נפי' לעיל ו: א:], ^(ט) דליירי בקלא דפסיק דפסקין כרב דלא תנא הס"ד ואח"כ מה"ד דרוב בעילות אחר הבעל ואע"ג דרב כו', רש"י, ו' נבימות קג,], ^(ק) [וועין היטב מוס' ערכי ד. ד"ה ולא אוילא,]



תורה אור השלם

- והביא האיש את אשתו אל הבית והביא את קרְבָנָה עִלְיָה עֲשֵׂרֶת־הָאִפִּיקָה קָחַם שְׁעִירִים לֹא יִצֹק עָלָיו שָׁמֶן וְלֹא יִתֵּן עָלָיו לִבְנֶה בִּי מִנְחָת וְהָאֵת דְּהָא מִנְחָת וְזָרָן מִזְבֵּחַת עָזָן;

במדבר ה טו

2. זאת תורת הקנאת אשר תשטה אשה תחת אישה וְגִטְמָתָהּ;

במדבר ה כט

3. וְשָׁכַב אִישׁ אִתָּהּ שִׁכְבַּת זָרָע וְנָעַל־מַעֲיָנִי אִישָׁהּ וְגִטְמָתָהּ וְהָאֵת נִטְמָאָה וְעַד אֵין בָּהּ וְהָאֵת לֹא נִתְקַשְׁתָּה;

במדבר ה יג



הגהות הב"ח

^(א) רש"י ד"ה ומסבנא וכו' אחרת אלא דמי שאיט:



גליון הש"ס

תוס' ד"ה אליבא דמ"ד וכו' ונראה דמ"ד וכו'. עי' נדה דף י ע"ב מד"ה דהיא: ד"ה רב אשי אמר וכו' ותרין מדרבי רחמנא בן חדש, וי"ל כג"ל, וז"ה כתי"ס פ"א דערכין מ"ג:



מוסף רש"י

דומה. לשון ליעח (נדה סו.), ואשת שעמום. לקוי בתמהון לצ (יעריל כד.).

הדרן עלך ארובת

ארוסה פרק רביעי סוטה

דומה. נטענת ונדצרת צפי כל על ינאופיה. דומה לשון קלסה^(א) ודיבור כדאמרי' בנדה (דף סו.). דומת עירך עלמה ציך וההוא לאו חשד הוא אלא דיבור יתר שהיו נדצרים זה על חציצומה של צעלה ואף קלסה לשון דיבור יתר הוא לפיכך הוא נהפך ללשון שצח וללשון גנאי כדאמר ו^(ב) (שמקלסין אותו): וזו **צאה מניאה פסולה**. שמא מעובד כוכבים או ממזר: [שזן]. הבת עומדת בחזקת כשרות ומותרת לצעלה ולטיפה פסולה לא חיישין דרוב צעילות אחר הבעל ומצעלה נתעברה: וזו **אינה עומדת בחזקת כשרות**. שמונה תחתיו ונאסרת עליו והוא אינו רואה ואינו מגרשה וצא עליה באיסור: וספננא **נושא לנתיחלה**. הא ודאי מקלקלה ליה אלא על כרחך משצטתא היא ובעית לתרוצה ולמתני אס נשא אדם דומה מותר וכיון דבעית לתרוצה אלמנא תנא לאו דוקא ולא מותצין מינה דאיכא למימר צהא נמי טעה ונתני נמי בת דומה ואנן נמי כי אמרינן ישא אדם זו ולא ישא זו לאו לנתיחלה אס ימנא אחרת ^(א) אצל מי שאינו מונא אלא שמים אלו ישא זו ואל ישא זו: **דסני רב סתליפא כו'**. הלכך בת דומה כיון דכשרה היא טוב לו שיאחנה שמהא תחתיו

בחזקת היתר ואל ישא דומה שמקלקלמו לשמש עמה משנאסרה לו: היספ **פרוצה ציוסר**. דאיכא למיחש דרוב צעילותיה משל אחרים: מהו. שיהו בניה כשרים: **אין אשה מסעצנתא אלא סמוך לווססה**. לפני ווסת נדוטה יוס אחד דלא ידע הבעל את ווסת נדה לנטרנה אותו היום מלונות שלא תתעצר צונות: כי **צינעי לך כו'**. פלוגתא במס' נדה (דף לא:): **סמוך לטצינסה**. לאחר שטבילה ביום טבילתה או ליום מחר: **או דלמא כיון דפרוצה היא ציוסר**. לא מני מינטר לה שנשטטת מאכלו פתאום: **וקינא וכוניא**. המקנא לה ישקנה. ואי קשיא בקינוי נמי הא כתיב את אשתו דמשמע דצעלה מקנא לה ולא אחר הא מתרבי מאיש איש^(א): **אשר שטטה אשה תחס אישה**. קרא יתירא הוא לדרשה בסוף הפרשה זאת תורת הקנאות וגו': להקיש איש לאשה. כדמפרש ואילן למאי הלכתא: **רב אשי אמר כו'**. מר מפרש היקישא דאיש לאשה ומר מפרש היקישא דאשה לאיש ולא פליגי: והעמיד

קבוע והוה לן למימר רוב צעילות אחר הבעל ולא שדי ליה צדידיה כ"ש התם: **אליבא דמ"ד** אין אשה מתעברת אלא סמוך לווסתה וכו'. י"ל כגון שלא קבעה ווסת וה"ה דהמ"ל וכגון דלא קבעה ווסת לא תצעי לך כי תצעי לך היכא דקבעה ווסת אלא מילתא דפסיקא נקט תימיה לרבי והא אמרי' התם צפ' המפלת (מדה דף כה:) ההוא שפירא דאתא לקמיה דמר שמואל אמר האי צר מ"א יומא הוא וחשיב מיום דאולה לטבילה עד ההוא יומא ולא הוה אלא מ' יומא אמר האי בנדוטה בעל וכפתיה ואודי ותקשה למ"ד סמוך לווסתה ^(א) ונראה דמ"ד סמוך לווסתה רוב עיבורין קאמר מיהו מודי דזימנין מיקרי דמיעברה נמי סמוך לטבילתה או באחד מאותן הימים שבין טבילתה לווסתה וכן למ"ד סמוך לטבילתה: **איש צריבות אשת חרש וכו'**. נראה דעיקר קרא לא אינטיריך אלא לאוסרה לצעל ולצועל ע"י קינוי זה אצל משום לפוסלה כמתוצתה לא צריך קרא דהא אפילו רבן שמעון בן גמליאל דאמר בפרק בתרא דכתובות (דף קי:) כתוצת אשה דאורייתא לאו ממנש דאורייתא אלא אית ליה סמך מדאורייתא כדאמרינן התם צפ"ק (דף י.) מכאן סמכו חכמים לכתוצת אשה מן התורה אלא תנא דנקט כתוצה מילתא אגב אורחיה קמ"ל דעוברת על דת צריכה התראה להפסיד כתוצתה: **רב אשי אמר בשם שחיגרת וגידמת אינה שותה רבתיב והעמיד בהבן את האשה**. תימיה לר"י מאי שנא הכא דממעט מוהעמיד חיגרת וגבי ערכין דכתיב והעמיד והעריך לא ממעט אלא גוסס צפ"ק דערכין (דף ד.) וכן העמדה דכתיב בקדשים צעלי מומין דאמר' בפרק השוחט (פולין ג.) שחטה ועדיין מפרכסת דבת העמדה והערכה היא וגבי יצם כתיב (דברים כה) ועמד ואמר ואפ"ה חליץ נחתכו רגליו [למטה] מן הארבעה מיהו מחליצה לא תקשי דהתם ו' מפרש טעמא משום דכתיב דה מעל רגלו ועיקר קרא דועמד ואמר כדריש ליה בצפרי מלמד שאינו אומר דצריז אלא צעמידה ^(א) ומירץ מדרבי רחמנא בן חדש לערכין ש"מ דאהעמדה ממנש לא קפיד רחמנא וכן בהמה צעלת מוס עיקרה לפדיון עומדת ולא חילק דה הכתוב צין צעלת מוס אפי' נשצור או נחתכו רגליה דלא עדיפא מאדס דלא קפיד קרא אעמידותי: **רבתיב והעמיד בהבן את האשה ונתן עץ בפייה**. אי קשיא דהכא משמע דרב אשי צעי קרא דכתיב וצפרק נגמר הדין (סנהדרין מה:) אמרי' אמר ליה מר קשישא צריה דרב חסדא לרב אשי ומי לא צעינן קרא דכתיב והתנן היה אחד מהם גידס או חיגר וכו' מאי טעמא לאו משום דצעינן קרא דכתיב לא משום דכוליה קרא יתירא הוא דמשמע אי לאו דהוי יתירא דלא צעינן קרא דכתיב צשלמא דרב ששת דממעט סומא מעיני איכא למימר קרא יתירא דהוה מני למימר ועלס מאישה וכן והעמיד דאמר רב אשי איכא למימר קרא יתירא הוא דהא כתיב והעמידה

כו.

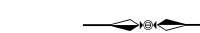
דומה. פירש ר"ח שמלעזין עליה בני אדם שהיא מונה כדגרסינן (ביבמות דף כה.) [אמר אציי אמרה לי אסן דומי דמתא יומא ופלגא והוא ^(א) עד שיאשו וימתו דה מוזרות צלצנה פי' מוזרות נשים שטוות פשטן משזר כך מפרש בגמרת א"י. מה שהציא רבינו חננאל דומי דמתא יומא ופלגא לא הציא אלא לראיא דלשון דומה לזות שפתים הוא ומיהו הכא לא מיירי בדומה כה"ג דא"כ אפי' כנס יוציא דהא פסקינן התם צפ"צ דיבמות (דף קכ.) כרבי צקלא דלא פסיק היכא [דדומי מתא יומא ופלגא דקאמר הואיל ומכוער הדבר תנא ואפילו רבי יוחנן מודי הכא אס כנס דלא יוציא: **ר'רב בעיירות אחר הבעל**. לא איירי אלא בקלא דפסק דפסקין כרב (יבמות כה.) דלא תנא דרוב צעילות אחר הבעל ואע"ג דרב דאמר בסוף פרק אלמנה ציצמות (דף טז:) הכא על ארוסתו צבית חמיו הולד ממזר ומוקי בגמרא צדדיימא מיניה ומעלמא ולא שדינן לה בתר ידיה דוקא ארוס שאין מזוי אצלה אצל צעצל שכנסה מודי ולשמואל ל"ש דלעולם הולד שמוקי וכגון דליתא לדומה גופא קמן דלישיליה אצל איתא קמן ואמרה לכשר נצעלתי נאמנת דאמרינן בפרק עשרה יוחסין (קדושין דף עה.) גבי ארוסה שעיצרה אע"ג דמוקמינן לה בפרק אלמנה לכ"ג (יבמות טט:) כגון דדיימנא מעלמא מלי שמוקי דאמר שמואל דזוקי צדודין את אמו ואומרת לכשר נצעלתי דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל דאמר היא נאמנת דאפילו ברוב פסולין אצלה והוא הדין האי דקאמר הכא אל ישא בת דומה כגון דליתא לדומה קמן דנישיילה אצל איכא למתמה לנישנא בתרא דאמר בפרק אלמנה צצא עליה דכ"ע לא פליגי דבתר ידיה שדינן והא הכא דצעלה קבוע אצלה כל שעה לא שדי ליה שמואל בתריה דצעל בתר ארוס לא כל שכן ואפי' אס תמנא לומר דשאני התם ידיעין

צצורר דצא עליה ארוס אצל הכא גבי בעל לא ידיעין ציאה ודאית דצא עליה מ"מ לרצא תקשה דאמר אפי' צצרוסה שעיצרה אמר מסתברא דלא דיימא מיניה צהא קאמר רב הולד ממזר ושמואל אמר הולד שמוקי אצל דיימא מיניה בתר ידיה שדינן ליה ואפי' לרב וכ"ש לשמואל והא הכא אע"ג דאית לא צעל אלא שפירא דאתא לקמיה דמר שמואל אמר האי צר מ"א יומא הוא וחשיב מיום דאולה לטבילה עד ההוא יומא ולא הוה אלא מ' יומא אמר האי בנדוטה בעל וכפתיה ואודי ותקשה למ"ד סמוך לווסתה ^(א) ונראה דמ"ד סמוך לווסתה רוב עיבורין קאמר מיהו מודי דזימנין מיקרי דמיעברה נמי סמוך לטבילתה או באחד מאותן הימים שבין טבילתה לווסתה וכן למ"ד סמוך לטבילתה: **איש צריבות אשת חרש וכו'**. נראה דעיקר קרא לא אינטיריך אלא לאוסרה לצעל ולצועל ע"י קינוי זה אצל משום לפוסלה כמתוצתה לא צריך קרא דהא אפילו רבן שמעון בן גמליאל דאמר בפרק בתרא דכתובות (דף קי:) כתוצת אשה דאורייתא לאו ממנש דאורייתא אלא אית ליה סמך מדאורייתא כדאמרינן התם צפ"ק (דף י.) מכאן סמכו חכמים לכתוצת אשה מן התורה אלא תנא דנקט כתוצה מילתא אגב אורחיה קמ"ל דעוברת על דת צריכה התראה להפסיד כתוצתה: **רב אשי אמר בשם שחיגרת וגידמת אינה שותה רבתיב והעמיד בהבן את האשה**. תימיה לר"י מאי שנא הכא דממעט מוהעמיד חיגרת וגבי ערכין דכתיב והעמיד והעריך לא ממעט אלא גוסס צפ"ק דערכין (דף ד.) וכן העמדה דכתיב בקדשים צעלי מומין דאמר' בפרק השוחט (פולין ג.) שחטה ועדיין מפרכסת דבת העמדה והערכה היא וגבי יצם כתיב (דברים כה) ועמד ואמר ואפ"ה חליץ נחתכו רגליו [למטה] מן הארבעה מיהו מחליצה לא תקשי דהתם ו' מפרש טעמא משום דכתיב דה מעל רגלו ועיקר קרא דועמד ואמר כדריש ליה בצפרי מלמד שאינו אומר דצריז אלא צעמידה ^(א) ומירץ מדרבי רחמנא בן חדש לערכין ש"מ דאהעמדה ממנש לא קפיד רחמנא וכן בהמה צעלת מוס עיקרה לפדיון עומדת ולא חילק דה הכתוב צין צעלת מוס אפי' נשצור או נחתכו רגליה דלא עדיפא מאדס דלא קפיד קרא אעמידותי: **רבתיב והעמיד בהבן את האשה ונתן עץ בפייה**. אי קשיא דהכא משמע דרב אשי צעי קרא דכתיב וצפרק נגמר הדין (סנהדרין מה:) אמרי' אמר ליה מר קשישא צריה דרב חסדא לרב אשי ומי לא צעינן קרא דכתיב והתנן היה אחד מהם גידס או חיגר וכו' מאי טעמא לאו משום דצעינן קרא דכתיב לא משום דכוליה קרא יתירא הוא דמשמע אי לאו דהוי יתירא דלא צעינן קרא דכתיב צשלמא דרב ששת דממעט סומא מעיני איכא למימר קרא יתירא דהוה מני למימר ועלס מאישה וכן והעמיד דאמר רב אשי איכא למימר קרא יתירא הוא דהא כתיב והעמידה

צצורר דצא עליה ארוס אצל הכא גבי בעל לא ידיעין ציאה ודאית דצא עליה מ"מ לרצא תקשה דאמר אפי' צצרוסה שעיצרה אמר מסתברא דלא דיימא מיניה צהא קאמר רב הולד ממזר ושמואל אמר הולד שמוקי אצל דיימא מיניה בתר ידיה שדינן ליה ואפי' לרב וכ"ש לשמואל והא הכא אע"ג דאית לא צעל אלא שפירא דאתא לקמיה דמר שמואל אמר האי צר מ"א יומא הוא וחשיב מיום דאולה לטבילה עד ההוא יומא ולא הוה אלא מ' יומא אמר האי בנדוטה בעל וכפתיה ואודי ותקשה למ"ד סמוך לווסתה ^(א) ונראה דמ"ד סמוך לווסתה רוב עיבורין קאמר מיהו מודי דזימנין מיקרי דמיעברה נמי סמוך לטבילתה או באחד מאותן הימים שבין טבילתה לווסתה וכן למ"ד סמוך לטבילתה: **איש צריבות אשת חרש וכו'**. נראה דעיקר קרא לא אינטיריך אלא לאוסרה לצעל ולצועל ע"י קינוי זה אצל משום לפוסלה כמתוצתה לא צריך קרא דהא אפילו רבן שמעון בן גמליאל דאמר בפרק בתרא דכתובות (דף קי:) כתוצת אשה דאורייתא לאו ממנש דאורייתא אלא אית ליה סמך מדאורייתא כדאמרינן התם צפ"ק (דף י.) מכאן סמכו חכמים לכתוצת אשה מן התורה אלא תנא דנקט כתוצה מילתא אגב אורחיה קמ"ל דעוברת על דת צריכה התראה להפסיד כתוצתה: **רב אשי אמר בשם שחיגרת וגידמת אינה שותה רבתיב והעמיד בהבן את האשה**. תימיה לר"י מאי שנא הכא דממעט מוהעמיד חיגרת וגבי ערכין דכתיב והעמיד והעריך לא ממעט אלא גוסס צפ"ק דערכין (דף ד.) וכן העמדה דכתיב בקדשים צעלי מומין דאמר' בפרק השוחט (פולין ג.) שחטה ועדיין מפרכסת דבת העמדה והערכה היא וגבי יצם כתיב (דברים כה) ועמד ואמר ואפ"ה חליץ נחתכו רגליו [למטה] מן הארבעה מיהו מחליצה לא תקשי דהתם ו' מפרש טעמא משום דכתיב דה מעל רגלו ועיקר קרא דועמד ואמר כדריש ליה בצפרי מלמד שאינו אומר דצריז אלא צעמידה ^(א) ומירץ מדרבי רחמנא בן חדש לערכין ש"מ דאהעמדה ממנש לא קפיד רחמנא וכן בהמה צעלת מוס עיקרה לפדיון עומדת ולא חילק דה הכתוב צין צעלת מוס אפי' נשצור או נחתכו רגליה דלא עדיפא מאדס דלא קפיד קרא אעמידותי: **רבתיב והעמיד בהבן את האשה ונתן עץ בפייה**. אי קשיא דהכא משמע דרב אשי צעי קרא דכתיב וצפרק נגמר הדין (סנהדרין מה:) אמרי' אמר ליה מר קשישא צריה דרב חסדא לרב אשי ומי לא צעינן קרא דכתיב והתנן היה אחד מהם גידס או חיגר וכו' מאי טעמא לאו משום דצעינן קרא דכתיב לא משום דכוליה קרא יתירא הוא דמשמע אי לאו דהוי יתירא דלא צעינן קרא דכתיב צשלמא דרב ששת דממעט סומא מעיני איכא למימר קרא יתירא דהוה מני למימר ועלס מאישה וכן והעמיד דאמר רב אשי איכא למימר קרא יתירא הוא דהא כתיב והעמידה

לפני

מא א ב ג
א ב ג מיי פט"ו מהל' אסורי ביאה הלכה כ טוש"ע אה"ע סימן ד סעיף טו:
ד [מיי פ"א מהל' סוטה ה' י טוש"ע אה"ע סי' קעח סעי' ג]:
מב
ה ו ז מיי פ"ב מהל' סוטה הלכה ב והלכה ג:



תוספות שאנן

דומה לשון קלסה ולשון חשד הוא כדאמרינן בנדה דומת עירך עלתה ביד וכן מידם הוה דיימא חמוותיה מיניה: שזו עומדת בחזקת כשרות. הבת עומדת בחזקת כשרות ולטיפה פסולה לא חיישין דרוב צעילות אחר הבעל ומבעלה נתעברה: וקינא והביא אמר רחמנא המקנא לה ישקנה. ואי קשיא בקינוי נמי כתיב וקנא (והביא) את אשתו דמשמע בעלה יקנא לה ולא אחר. הא איתרבי דאמר רב אשי אמר כו'. מר מ' דאשה לאיש לאיש דאשה ומר מפרש היקישא דאשה לאיש ולא פליגי: הדרן עלך ארובת